REPUBBLICA ITALIANA

IL CODICE DELLA DEMOCRAZIA REALE

Legge Elettorale e Disposizioni di Attuazione del Modello Democraticus 2.1

"Chi non vota non scompare:
il suo peso istituzionale resta vuoto,
limitando il potere di chi governa."

I Capisaldi del Nuovo Ordinamento Elettorale:

- **Proporzionalità Pura** (Nessun premio di majority o sbarramento distorsivo)
- **I Seggi Vuoti** (L'astensione tradotta in limite strutturale del potere)
- **La Componente Sortitiva** (Cittadini comuni sorteggiati in Parlamento)
- **Trasparenza e Divieto di Micro-Targeting** (Integrità totale della campagna elettorale)
- **Indice di Legittività del Mandato** (Verifiche e crisi di sfiducia strutturale)

Testo Ufficiale e Norme d'Attuazione
Edizione Open-Source 2026



IL CODICE ELETTORALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Modello Democraticus 2.1 — Disciplina Integrale delle Elezioni per la Camera dei Rappresentanti e il Senato della Repubblica)

Legge Elettorale

Demostopheles HIN

(2026)

Suggerimenti: demostopheles@democraticus.org

CODICE ELETTORALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Modello Democraticus 2.1 — Disciplina Integrale delle Elezioni per la Camera dei Rappresentanti e il Senato della Repubblica)

TITOLO I — Principi Generali, Diritto di Voto e Riconoscimento dell'Astensione

Articolo 1 (Principi del Sistema Elettorale)

1. L'elezione dei membri del Parlamento della Repubblica (Camera dei Rappresentanti e Senato della Repubblica) si informa ai princìpi di universalità, eguaglianza, libertà, segretezza, proporzionalità pura e partecipazione civica continua.
2. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio costituisce un dovere civico fondamentale.
3. Non sono ammessi sbarramenti artificiali di accesso alla rappresentanza, premi di maggioranza o correttivi che alterino la proporzione diretta tra i voti validi espressi e i seggi attribuiti alle liste concorrenti.

Articolo 2 (Il Meccanismo dei Seggi Vuoti e la Valorizzazione dell'Astensione)

1. Il sistema elettorale riconosce ufficialmente l'astensione (mancata partecipazione al voto), il voto bianco e il voto nullo come espressioni legittime di non-delegazione della sovranità popolare.
2. In sede di scrutinio nazionale, una quota dei seggi complessivi dell'assemblea parlamentare viene lasciata permanentemente vacante (di seguito denominati **"Seggi Vuoti"**) in proporzione matematica esatta rispetto alla somma percentuale dei cittadini iscritti alle liste

elettorali che non hanno espresso un voto valido per una lista o un candidato.

3. La formula di determinazione dei Seggi Vuoti (S_{vuoti}) è la seguente:

$$S_{vuoti} = \text{Arrotondamento per eccesso o difetto a cifra intera di} \left(S_{tot} \times \frac{A}{E} \right)$$

dove S_{tot} è il numero complessivo dei seggi nominali dell'assemblea, A è il numero totale degli astenuti, schede bianche e nulle, ed E è il totale degli elettori aventi diritto.

4. I Seggi Vuoti non sono in alcun modo ridistribuiti tra le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale e rimangono fisicamente vacanti per l'intera legislatura.

5. La presenza dei Seggi Vuoti riduce proporzionalmente il quorum numerico complessivo richiesto per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni parlamentari, agendo quale indicatore visivo e limite strutturale della legittimità del potere politico delegato.

TITOLO II — Circoscrizioni Elettorali e Modalità di Presentazione delle Liste

Articolo 3 (Territorio e Circoscrizioni)

1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in circoscrizioni elettorali plurinominali ampie, coincidenti di norma con il territorio delle Regioni o di grandi aree metropolitane, stabilite in modo da garantire la stabilità matematica dei quozienti proporzionali e la rappresentatività territoriale.

2. Ciascuna circoscrizione elegge un numero di deputati o senatori proporzionale alla propria popolazione residente, calcolato sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

Articolo 4 (Trasparenza e Democrazia Interna dei Partiti)

1. I partiti, i movimenti politici e le liste civiche che intendono presentare candidature devono depositare presso il Ministero dell'Interno e pubblicare contestualmente sulla Piattaforma Civica i propri statuti, dimostrando l'adozione di criteri di democrazia interna, trasparenza patrimoniale, tracciabilità delle fonti di finanziamento e parità di genere alternata nella composizione delle liste.
2. È fatto divieto assoluto di finanziamento occulto, anonimo o proveniente da soggetti giuridici o Stati esteri non trasparenti.

Articolo 5 (La Componente dei Candidati Civici per Sorteggio)

1. In ciascuna circoscrizione elettorale, il 10% dei seggi assegnati è riservato a candidati civici estratti a sorte tra i cittadini residenti che abbiano manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio civico parlamentare iscrivendosi appositamente sulla Piattaforma Civica nei termini previsti.
2. L'estrazione a sorte è condotta pubblicamente dall'Assemblea Civica con procedure informatiche certificate e auditabili, applicando criteri di stratificazione demografica (genere, età, professione) per garantire che i candidati civici rispecchino fedeltà alla composizione sociale del Paese.
3. I candidati civici sorteggiati formano una "Lista Civica Territoriale" autonoma in ogni circoscrizione, godono di parità di accesso ai canali di informazione pubblica e di un fondo statale paritario per la comunicazione programmatica, e non sono subordinati a vincoli di disciplina di partito.

TITOLO III — La Scheda Elettorale e le Modalità di Voto

Articolo 6 (La Scheda Elettorale)

1. La votazione avviene su un'unica scheda ufficiale dotata di elementi antifalsificazione e di contrassegni identificativi trasparenti.

2. La scheda è divisa in due sezioni distinte:
    - **Sezione A (Partiti e Liste Politiche):** Riporta i contrassegni delle liste di partito concorrenti e l'elenco dei candidati collegati, con la possibilità per l'elettore di esprimere preferenze numeriche.
    - **Sezione B (Candidati Civici per Sorteggio):** Riporta i nomi dei cittadini sorteggiati dall'Assemblea Civica per quella circoscrizione, accompagnati da una sintesi dei profili e dei programmi depositati sulla Piattaforma Civica.

Articolo 7 (Espressione del Voto)

1. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta nella Sezione A, potendo esprimere preferenze per i candidati della lista medesima, ovvero tracciando un segno sul candidato civico o sulla Lista Civica della Sezione B.
2. Il voto espresso per una lista o per un candidato civico vale anche come partecipazione attiva al fine di escludere l'elettore dal computo degli astenuti.
3. La mancata partecipazione al voto, il deposito di scheda bianca o di scheda nulla concorrono automaticamente, in sede di scrutinio centralizzato, alla determinazione dei **Seggi Vuoti** di cui all'Articolo 2.

TITOLO IV — Operazioni di Voto, Scrutinio e Ripartizione dei Seggi

Articolo 8 (Rilevazione dell'Affluenza in Tempo Reale)

1. I seggi elettorali registrano e certificano l'affluenza al voto a intervalli regolari stabiliti dalla legge, trasmettendo i dati cifrati in tempo reale alla Piattaforma Civica nazionale per la pubblicazione trasparente e il monitoraggio pubblico.

Articolo 9 (Assegnazione dei Seggi alle Liste e ai Candidati Civici)

1. Ultimate le operazioni di votazione e scrutinio nei seggi, gli Uffici Elettorali Circoscrizionali procedono alla determinazione del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.
2. L'assegnazione dei seggi disponibili (ottenuti sottraendo dal totale i Seggi Vuoti calcolati a livello nazionale) avviene con il metodo proporzionale puro dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. All'interno di ciascuna lista di partito, i seggi sono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. I seggi riservati alla componente civica sono assegnati ai candidati sorteggiati della Lista Civica Territoriale che hanno ottenuto il maggior numero di consensi popolari.

TITOLO V — Indicatori di Legittimità e Crisi Elettorale

Articolo 10 (Indice di Legittimità del Mandato e Bande di Valutazione)

1. Contestualmente alla proclamazione degli eletti, l'Ufficio Elettorale Centrale pubblica l'**Indice di Legittimità del Mandato**, espresso dalla percentuale effettiva di partecipazione popolare (pari a $100 -$ percentuale dei Seggi Vuoti).
2. L'indice viene classificato nelle seguenti fasce di trasparenza democratica:
    - **Alta Legittimità:** Partecipazione $> 70\%$.
    - **Legittimità Standard:** Partecipazione tra 50% e 70%.
    - **Legittimità Ridotta:** Partecipazione tra 30% e 50%.
    - **Crisi di Legittimità Critica:** Partecipazione $< 30\%$.

Articolo 11 (Conseguenze della Crisi di Legittimità Critica)

1. Qualora l'Indice di Legittimità del Mandato rientri nella fascia di *Crisi di Legittimità Critica*, l'Assemblea Civica per sorteggio si riunisce in seduta straordinaria entro dieci giorni dalla proclamazione per esaminare le cause strutturali della disaffezione.
2. L'Assemblea Civica può, a maggioranza qualificata, raccomandare al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato delle Camere e la convocazione di nuove elezioni entro novanta giorni, accompagnate da riforme urgenti deliberate tramite la Piattaforma Civica per ripristinare il legame di fiducia tra cittadini e istituzioni.

TITOLO VI — Trasparenza della Campagna, Divieti e Contenzioso

Articolo 12 (Trasparenza Finanziaria e Divieto di Micro-Targeting Opaco)

1. Ciascun candidato, partito o lista civica deve pubblicare in tempo reale sulla Piattaforma Civica ogni spesa sostenuta per la campagna elettorale, indicando l'origine dei fondi e l'identità dei donatori.
2. È fatto divieto assoluto di impiegare tecniche di profilazione algoritmica personalizzata (micro-targeting) basate su dati sensibili per la diffusione di messaggi politici a pagamento sui canali digitali.

Articolo 13 (Verifica dei Poteri e Contenzioso Elettorale)

1. Il contenzioso relativo alla regolarità delle operazioni elettorali, alla validità dei voti e al corretto computo dei Seggi Vuoti è devoluto alla giurisdizione esclusiva della Corte Costituzionale, integrata da sezioni tecniche di garanzia nominate dall'Assemblea Civica. È fatto assoluto divieto al Parlamento di giudicare sui titoli di ammissione dei propri membri, al fine di evitare conflitti di interesse corporativi.

Pubblicazioni e Documenti Disponibili su www.democraticus.org

Le seguenti opere, quadri teorici, manuali operativi e progetti istituzionali sono pubblicati in modalità open-source con licenze Creative Commons e sono accessibili su democraticus.org/books.

Trattati Principali e Libri

- **The Metacognitive Species** (165 pagine)

Un trattato filosofico e sistemico che esamina la transizione civilizzazionale dall'inquinamento informativo e dalla cattura epistemica alla sovranità metacognitiva. Stabilendo un rigoroso ematrice diagnostica a 5 assi della maturità sociale e integrando la contabilità termodinamica, il sorteggio distribuito e la giurisprudenza della verità, quest'opera fondamentale fornisce la tabella di marcia architettonica definitiva per una società capace di superare il Grande Filtro e sostenere una civiltà di Tipo I secondo la scala di Kardashev.

- **Autopsia della democrazia rappresentativa** (584 pagine)

Un'indagine forense completa sul potere politico moderno che smantella sistematicamente il mito della democrazia rappresentativa. Tracciando la transizione storica dalle monarchie feudali alle aristocrazie elettive e alle oligarchie finanziarie, questo trattato fondamentale espone come i moderni sistemi elettorali neghino la vera sovranità dei cittadini attraverso doppi vincoli sistemici. Al di là della sua diagnosi critica, l'opera stabilisce un

modello empirico per l'ingegneria dei sistemi istituzionali, descrivendo in dettaglio la transizione globale verso un autentico potere civico.

- **The Troy Syndrome** (49 pagine)

Un esame incisivo del degrado istituzionale interno e della cattura cognitiva all'interno delle moderne architetture sociali. Questo volume analizza come i sistemi totalizzanti raramente collassino esclusivamente per forza esterna; vengono invece svuotati dall'interno attraverso l'infiltrazione segreta di reti burocratiche, consenso fabbricato e sovversione con il metodo del cavallo di Troia. Fornisce un'analisi cibernetica di come le gerarchie centralizzate paralizzino l'azione umana trasformando il software istituzionale contro la propria circoscrizione.

- **Institutional System Engineering** (257 pagine)

Un approccio di ingegneria dei sistemi applicato al diritto pubblico costituzionale, alla sovranità civica e alla progettazione istituzionale. Trattando l'architettura politica come una complessa rete di informazioni, quest'opera applica cicli di feedback cibernetico e metodologie di stress-test alla pubblica amministrazione, dimostrando come progettare istituzioni pubbliche antifragili che resistano alla cattura delle élite e alla corruzione amministrativa.

- **Architetture della Democrazia** (175 pagine)

Un volume storico e teorico che analizza i modelli istituzionali del potere diretto dei cittadini in tutta la civiltà umana. Dalle assemblee lottocratiche della Grecia classica alla moderna legislazione diretta svizzera e alla governance digitale, questo testo valuta il motivo per cui i sistemi politici ereditati decadono e dimostra come le moderne topologie di rete possano istituire un controllo civico diretto e non mediato.

- **The Irreducible Minority Hypothesis** (76 pagine)

Un esame evolutivo, cibernetico e basato sulla teoria delle reti del conformismo umano, del dissenso e delle transizioni di fase sociale. Questo trattato dimostra perché le architetture autoritarie dall'alto verso il basso e le

griglie di controllo tecnocratico siano strutturalmente fragili, dimostrando che la sopravvivenza umana adattiva dipende da una minoranza non orientata al potere e non cooptabile che preserva la verità empirica, rompe la falsificazione delle preferenze e ancora il decentramento.

- **Democrazia a misura di bambino (e adulto)** (43 pagine)

Un manuale operativo verticale open-source per l'educazione civica e democratica che copre dalla scuola dell'infanzia ai livelli universitari. Progettato per coltivare il pensiero critico, l'autonomia epistemica e l'alfabetizzazione democratica fin dalla tenera età, questo quadro pedagogico fornisce strumenti pratici per immunizzare le generazioni future contro la propaganda, la manipolazione cognitiva e la conformità autoritaria.

Modelli Operativi e Sintesi

- **The Democraticus 2.1 Model** (325 pagine)

Una presentazione tecnica dell'architettura istituzionale ibrida Democraticus 2.1. Questo documento delinea un sistema a doppio strato che collega la tradizionale delegazione rappresentativa con assemblee di cittadini permanenti e selezionate algoritmicamente (lottocratiche), creando un meccanismo strutturale azionabile per garantire una continua supervisione pubblica e responsabilità istituzionale.

- **A Modest Proposal to Humanity** (82 pagine)

Una concisa sintesi esecutiva e manifesto globale progettato come punto di ingresso diretto nel quadro di Democraticus. Articola le contraddizioni fondamentali della moderna governance tecnocratica e offre una tabella di marcia urgente e attuabile per l'assemblaggio di alternative istituzionali decentralizzate e guidate dai cittadini in tutto il mondo.

- **Il nome sbagliato** (27 pagine)

Un saggio tagliente e fondamentale che disseziona la frode linguistica e concettuale della moderna governance. Dimostrando perché continuiamo ad applicare l'etichetta di "democrazia" a sistemi privi di ogni proprietà strutturale del potere popolare, quest'opera spoglia l'eufemismo amministrativo e restituisce un vocabolario letterale al discorso politico.

Manuali, Carte e Guide

- **Manuale dell'Elettore** (109 pagine)

Una guida essenziale, regolarmente aggiornata dal 2017, che analizza i meccanismi elettorali, le procedure di voto e gli ostacoli strutturali alla sovranità degli elettori. Questo manuale fornisce ai cittadini gli strumenti critici necessari per valutare le leggi elettorali, identificare i doppi vincoli sistemici nei moderni sistemi elettorali e comprendere i meccanismi pratici della partecipazione democratica rispetto alla conformità passiva.

- **Charta dei Diritti della Vita sulla Terra** (20 pagine)

Un quadro globale fondamentale che stabilisce un paradigma integrato per i diritti planetari, l'equilibrio ecologico e la sostenibilità intergenerazionale. Ridisegna l'architettura civica umana all'interno dei più ampi confini biofisici dell'ingegneria dei sistemi terrestri.

- **Manuale di attuazione della Charta dei Diritti della Vita sulla Terra** (41 pagine)

Una guida pratica passo-passo per l'istituzione di assemblee civiche partecipative e lottocratiche a livello locale, regionale e nazionale. Copre gli algoritmi di selezione della giuria, i protocolli di facilitazione delle assemblee

e le strategie legali per integrare le decisioni dei cittadini nelle politiche pubbliche vincolanti.

- **Principi astratti per una società equa e sostenibile** (30 pagine)

Un insieme fondamentale di principi filosofici ed etici progettati per guidare le deliberazioni all'interno delle assemblee dei cittadini. Serve da bussola epistemica per gli organi civici non partitici che valutano politiche a lungo termine, equità economica e sostenibilità sistemica.

Come si disinnesca un'oligarchia?
Smettendo di regalare il potere a chi non voti.

Per decenni ci hanno ripetuto che l'astensione è "disinteresse", un problema morale del cittadino. Ma la verità è che l'astensione è il sintomo di un rifiuto: il rifiuto di una delega in bianco a partiti autoreferenziali, protetti da leggi elettorali fatte su misura per escludere il pluralismo reale.

Questo Codice Elettorale non corregge il sistema: lo ribalta alla radice.

Per la prima volta in una democrazia moderna, le regole del voto introducono una tecnologia istitiuzionale implacabile:

I SEGGI VUOTI
Più cittadini disertano le urne, più seggi restano permanentemente vuoti in Parlamento. L'astensione non viene ignorata: diventa un limite fisico e matematico che riduce il potere di chi governa.

PROPORZIONALITÀ PURA
Niente sbarramenti truffa o premi di maggioranza.
Ogni singolo voto vale per quello che è.

IL SORTEGGIO CIVICO
Una quota fissa del Parlamento non viene scelta dai segretari di partito, ma estratta a sorte tra i cittadini comuni, portando la voce reale della società nelle aule legislative.

INDICE DI LEGITTIMITÀ
Se la partecipazione scende sotto la soglia critica, scatta l'obbligo costituzionale di verifica e crisi di mandato.

"Una legge elettorale non deve servire a chi vince per comandare indisturbato, ma a garantire che chi governa risponda sempre a un popolo che sceglie liberamente se delegare o ritirare la fiducia."



Scansiona il QR Code per accedere al simulatore di calcolo dei Seggi Vuoti e ai testi open-source su:

www.democraticus.org

Normativa aperta, riproducibile e modificabile sotto licenza Creative Commons.

9 788831 234567